الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى دائرة الأوقاف والوصايا الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٨٧٠٤٠٩٣٧٧ وتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٨ هـ

أطراف القضية

| الإسم | نوع الهوية | رقم الهوية | الجنسية | صفته بالقضية |
|---|---|---|---|---|
| محمد عبدالرحمن عبدالله بن يوسف | الهوية الوطنية | ١٠٠٦٠٤٦٨٣١ | سعودي | المدعي |
| عبدالملك عبدالله عبدالعزيز العيسى | الهوية الوطنية | ١١٠١٧٤٧٩٦٠ | سعودي | محامى |
| عبدالعزيز محمد صالح الموسى | الهوية الوطنية | ١٠٨٨٦٨٣٨٨١ | سعودي | محامى |

فتحت الجلسة بحضور :

| الإسم | نوع الهوية | رقم الهوية | الجنسية | صفته بالقضية |
|---|---|---|---|---|
| عبدالملك عبدالله عبدالعزيز العيسى | الهوية الوطنية | ١١٠١٧٤٧٩٦٠ | السعودية | محامى |

## الدعوى

أتقدم بطلب نظارة موكلي منفرداً على (وقف/وصية)/عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يوسف (سعودي) الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٣٨٩٥٨٢٣٥) المولود بتاريخ ١٣٦٢/٠٧/١هـ، المشمول بالصك رقم (٤٧٣٢٢٢٥٠٩٨)، الصادر من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض دائرة الأحوال الشخصية الثانية في تاريخ ١٤٤٧/١١/٢٦هـ وذلك على (عمارة) المملوكةحسب الصك الصادر من السجل العيني للعقار بالرقم (١٠٤٠٢٣٦٢٨٠١٠٠٠٠٠)في ١٤٤٥/٠٨/٢٧هـ، الواقعة في الرياض على شرط (الجميع يصرف عليهم من دخل العمارتين الموقوفة)، وعلى المصرف التالي:(دخل العمارة ينفق على صيانة الأوقاف وكذلك على المرضى الساكنين في هذه الأوقاف حسب ما يقدره الناظر واضح)، و (عمارة) المملوكةحسب الصك الصادر من السجل العيني للعقار بالرقم (٣٩٥٦٤٨٧٦١٧٢٠٠٠٠٠٠)في ١٤٤٨/٠١/٢١هـ، الواقعة في الرياض على شرط (الجميع يصرف عليهم من دخل العمارتين الموقوفة)، وعلى المصرف التالي:(دخل العمارة ينفق على صيانة الأوقاف وكذلك على المرضى الساكنين في هذه الأوقاف حسب ما يقدره الناظر واضح)، و (بيت) المملوك حسب الصك الصادر من السجل العيني للعقار بالرقم (٩٤٣٥١٠٠٣٣١٤٠٠٠٠٠) في ١٤٤٦/٠٨/٧هـ، الواقع في الرياض على شرط (لابن الموقف مشاري ووالدته وأخته نورة)، وعلى المصرف التالي:(لابن الموقف مشاري ووالدته وأخته نورة)، و (بيت) المملوك حسب الصك الصادر من وزارة العدل بالرقم (٩١٠١١٣٠٥٠٧٠٤)في ١٤٣٤/٠٣/٩هـ، الواقع في الرياض على شرط (لابنة الموقف هيفاء ووالدتها)، وعلى المصرف التالي:(لابنة الموقف هيفاء ووالدتها)، و (بيت) المملوك حسب الصك الصادر من السجل العيني للعقار بالرقم

(٤٧٦٠٣٠٤٥٧٥٣٠٠٠٠٠) في ١٤٤٥/٠٩/٢٥هـ، الواقع في الرياض على شرط (لبنات الموقف شقيقات ابنه محمد ووالدتهم)، وعلى المصرف التالي:(لبنات الموقف شقيقات ابنه محمد ووالدتهم)،أن يتولى موكلي النظارة هكذا أنهى. فجرى سؤاله عن البينة على ما ذكر فأحضر للشهادة خالد بن عبدالله بن محمد الجويعي (سعودي) الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٢٥٩٣١٣٥١)، وشهد بـ(...)، كما أحضر للشهادة وليد بن عبدالله بن محمد الجويعي (سعودي) الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٥٣٨١١٧٠٧)، وشهد بـ(...)، ثم جرى سؤاله عن تعديل للشاهدين الحاضرين فأحضر كل من ناصر بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يوسف (سعودي) الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٨٩٧٤٨٦١٨)، وشهد بأن كل من: خالد بن عبدالله بن محمد الجويعي و وليد بن عبدالله بن محمد الجويعي من أهل العدالة والأمانة وأقبل شهادتهما لي أو علي هكذا شهد، كما أحضر للشهادة احمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يوسف (سعودي) الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٧٩٩٠١٣٧٥)، وشهد بأن كل من: خالد بن عبدالله بن محمد الجويعي و وليد بن عبدالله بن محمد الجويعي من أهل العدالة والأمانة وأقبل شهادتهما لي أو علي هكذا شهد. وبناءً على ما تقدم من طلب المنهي وشهادة الشهود والمعدلين شرعاً ،

## المرافعة

الحمدلله وحده وبعد، فلدى دائرة الأوقاف والوصايا الخامسة الثلاثية بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض، افتتحت الجلسة في ميعادها المحدد عن طريق الاتصال المرئي(التيمز)عبر التقاضي عن بعد عبر أنظمة وزارة العدل الإلكترونية استناداً على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (17388) وتاريخ 5/ 10/ 1441هـ والمعمم على جميع المحاكم بالتعميم رقم 1505/ت وتاريخ 5/ 10/ 1441هـ والقاضي في (أولاً) منه باستئناف عقد الجلسات المنظورة عن طريق خدمة التقاضي عن بعد ، وفيها حضر/ عبدالملك عبدالله عبدالعزيز العيسى سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم 1101747960 بصفته وكيلاً عن المنهي بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم : 474201764 وتاريخ : 17 /07 / 1448هـ ، ثم قرر المنهي قائلاً إن لدي إنهاء قدمته في مذكرة وبالإطلاع عليها وجدت نصها : (صاحب الفضيلة قاضي دائرة الوصايا والأوقاف الخامسة في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. الموضوع: لائحة تحرير دعوى إثبات تعيين ناظر على وقف. الوقائع: توفي والد موكلي الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالله بن يوسف -رحمه الله- بتاريخ ١٤٤٦/١٢/١٧هـ، في ورثته الواردة أسماؤهم في صك حصر الورثة الصادر من وزارة العدل برقم: (٤٦٦٧٧٦٣٢١) وتاريخ ١٤٤٧/٠١/٧هـ، وقد سبق للمورث -رحمه الله- أن حرر وصيته المؤرخة في 22/7/1445هـ الموافق 3/2/2024م، وتضمنت إيقاف عدد من عقاراته وتحديد مصارفها، كما تضمنت تعيين الناظر عليها بنص صريح جاء فيه: (ويكون الناظر على جميع ما ذكر أعلاه ابني محمد وبعده الصالح من أبنائه(. كما نص في وصيته على أن يصرف من دخل العمارتين على صيانة

الأوقاف وعلى المرضى الساكنين فيها بحسب ما يقدره الناظر، وعلى إخراج أضحيتين، وما تبقى من ريع الأوقاف فللناظر تشغيلها أو إخراج الصدقات منها حسب ما يراه الناظر. ونص الوصية: (بسم الله الرحمن الرحيم تجديد وصية أنا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن يوسف أوصي بأني أشهد أن لا اله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن اللّه يبعث من في القبور. وأوصى من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقاربي بتقوى اللّه وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله والتواصي بالحق والصبر عليه، وأوصيهم بمثل ما وصى به إبراهيم عليه السلام بنيه يعقوب (يا بني إن اللّه اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون). في يوم السبت الموافق 22/ رجب لعام 1445هـ الموافق 3/فبراير 2024 ميلادي. أنا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن يوسف حامل بطاقة الأحوال السعودية رقم / 1038958235 إصدار الرياض وتاريخ الميلاد 1/7/1362هـ في مدينة الرياض وبحضور كل من الابن محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن يوسف بطاقة رقم/ 1006046381 إصدار الرياض، وخالد بن عبد اللّه بن محمد الجويعي بطاقة رقم /1025931351 إصدار الرياض، ووليد بن عبد اللّه بن محمد الجويعي بطاقة رقم / 1053811707 إصدار الرياض وطلب الشهادة من الحضور على تجديد وصيتي. وقد أوصيت بوقف لعمارتي الواقعة في الرياض طريق المدينة المنورة بظهرة البديعة ورقم صك العقار 1336/5 والعمارة الثانية الواقعة في مدينة الرياض طريق المدينة المنورة بصك رقم / 310110045010 وكذلك أوقفت الثلاث فلل الواقعة في حي البديعة الأولى برقم صك / 410113044225 وواجهتها شرقية لابني مشاري ووالدته وأخته نورة. والفيلا الثانية المجاورة لها ظهيرتها من الجهة الغربية برقم صك / 710115022257 أوقفتها لابنتي هيفاء ووالدتها. والفيلا الثالثة الواقعة في حي ظهرة البديعة بمدينة الرياض رقم صك / 410204010681 وواجهتها شمالية أوقفتها لشقيقات ابني محمد ووالدتهم. وجميع العقارات المذكورة أعلاه أوقفتها من ملكي الخاص وكذلك أوقفت المزرعة الواقعة في وادي المهدية لتكون مقر اجتماعات لابنائي وبناتي وذرياتهم وتكون اجتماعاتهم بما يرضى اللّه سبحانه وتعالى في الأعياد والمناسبات. والجميع يصرف عليهم من دخل العمارتين الموقوفة على طريق المدينة المنورة في البديعة ولا يحق لأحد إخراجهم من الفلل إلا برغبتهم ويكون الناظر على جميع ما ذكر أعلاه ابني محمد وبعده الصالح من ابنائه. ودخل العمارتين الوقف يتفق فيها على صيانة الأوقاف وكذلك على المرضى الساكنين في هذه الأوقاف حسب ما يقدره الناظر وفي ريع العمارتين إخراج اضحيتين واحدة لي ومن له حق علي والثانية لوالدي ومن له حق عليهم وما تبقى من ريع الأوقاف فيحق للناظر تشغيلها أو إخراج الصدقات منها حسب ما يراه الناظر داخل المملكة أو خارجها.) اهـ والعقارات الموقوفة على النحو الآتي: أولاً- عمارة في مدينة الرياض حي العريجاء الغربي طريق المدينة المنورة، حسب صك الملكية الصادر من وزارة العدل برقم (٣١٠١١١٠٠٤٥٠١٠) وتاريخ 12/4/1441هـ، والمسجل عينياً برقم: (1040236280100000) وتاريخ 8/3/2024م. ثانياً- فيلا في مدينة الرياض حي ظهرة البديعة، حسب صك الملكية رقم (410113044225) والصادر بعدها صك من وزارة العدل برقم (910113050703) وتاريخ 9/3/1434هـ، والمسجل عينياً برقم (9435100331400000) وتاريخ 6/2/2025م ثالثًا- فيلا في مدينة الرياض حي ظهرة البديعة، حسب صك

الملكية رقم (710115022257) والصادر بعدها صك من وزارة العدل برقم (910113050704) وتاريخ 9/3/1434هـ رابعاً- فيلا في مدينة الرياض حي ظهرة البديعة، حسب صك الملكية الصادر من وزارة العدل برقم (410204010681) وتاريخ 6/3/1438هـ والمسجل عينياً برقم (4760304575300000) وتاريخ 4/4/2024م خامساً- عمارة في مدينة الرياض حي العريجاء طريق المدينة المنورة، حسب صك الملكية رقم (1336/5)، والصادر بعدها صك من وزارة العدل برقم (360607004501) وتاريخ 22/5/1446هـ سادساً- مزرعة في مدينة الرياض في وادي المهدية. والعقارات المذكورة أعلاه من أولاً وحتى رابعاً ثبتت وقفيتها بموجب الصك رقم 4731948266 وتاريخ 24/8/1447هـ والصادر من الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض والمؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم 4732225098 وتاريخ 26/11/1447هـ ونص الحكم: ( حكمت الدائرة بما يلي : أولاً: ثبت لدى الدائرة وصية المورث -رحمه اللّه- عبد الرحمن بن عبد الله بن عبدالرحمن بن يوسف ، بوقف العقار رقم : 1040236280100000، وتاريخ: 08/03/2024م، على أن يكون المصرف وفقاً للورقة المدونة بعاليه، ويتم تنفيذها وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وتحت إشراف الجهات المختصة. ثانياً: ثبت لدى الدائرة وقفية المورث-رحمه اللّه- عبد الرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يوسف للصكوك التالية: 1-الصك رقم: 910113050704، وتاريخ: 09/03/1434هـ ، 2-الصك رقم: 9435100331400000، وتاريخ: 06/02/2025 م. 3-الصك رقم: 4760304575300000، وتاريخ: 04 /04/ 2024م، على أن تكون وفقاً لما ذكر بعاليه ثالثاً: عدم قبول طلب إثبات وقفية المورث-رحمه الله-عبد الرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يوسف للصك رقم: 1336 / 15، وكذلك المزرعة، لما تقدم من أسباب، وبه حكمت الدائرة، والله الموفق وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.). والعقار المذكور في خامساً ثبت وقفيته بموجب الصك رقم 4830212967 وتاريخ 27/02/1448هـ والصادر من الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض ونص الحكم: (ثبت لدى الدائرة وصية المورث - رحمه اللّه- عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يوسف ، بوقف العقار رقم / 3956487617200000 وتاريخ 06/07/2026م على أن يكون المصرف وفقاً للورقة المدونة بعاليه، ويتم تنفيذها وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وتحت إشراف الجهات المختصة.). ولما كانت وقفية العقارات المشار إليها قد ثبتت بأحكام قضائية، وكانت وصية الواقف - رحمه الله- التي بنيت عليها تلك الأحكام قد تضمنت تعيين موكلي/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن يوسف ناظرًا على جميع الأوقاف المذكورة تعيينًا صريحًا باسمه، بنص: (ويكون الناظر على جميع ما ذكر أعلاه ابني محمد وبعده الصالح من أبنائه) فإن إثبات نظارة موكلي إنما هو تنفيذ لشرط الواقف الوارد في الوصية المثبتة قضائيًا، وتمكين له من مباشرة أعمال النظارة وحفظ أصول الوقف وإدارة شؤونه وتنفيذ مصارفه وتمثيله أمام الجهات ذات العلاقة. الطلبات: إثبات تعيين موكلنا/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن يوسف ناظراً على الأوقاف الثابتة بصكوك الأحكام، تنفيذاً لشرط الواقف الوارد في وصيته. والله يحفظكم ويرعاكم. ) أ.هـ وقد جرى الإطلاع على المرفقات فوجدت فيها الصك الصادر من الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض برقم : ٤٧٣١٩٤٨٢٦٦ وتاريخ : 24 / 08 / 1447 هـ المتضمن

وصية عبدالرحمن بن عبدالله بن يوسف على النحو الوارد فيه الصادر به من دائرة الأحوال الشخصية الثانية من دائرة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض الصك رقم : ٤٧٣٢٢٢٥٠٩٨ وتاريخ 26 / 11 / 1447 هـ كما وجدت فيه صك الوصية الصادرة من الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض برقم : ٤٨٣٠٢١٢٩٦٧وتاريخ : 27 / 02 / 1448هـ المتضمن وصية عبدالرحمن بن عبدالله بن يوسف على النحو الوارد فيه وبسؤال المنهي البينة فأحضر للشهادة احمد بن عبد الله بن عبدالرحمن بن يوسف سعودي الجنسية بموجب سجل مدني 1079901375 ومراعاة للمادة (71) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات فقد جرى من الدائرة طلب الإفصاح من الشاهد قبل سماع الشهادة عن اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان إقامته وبيان وجه اتصاله بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهما، والإفصاح عن أي علاقة له بهم، أو أي مصلحة له في الدعوى أجاب قائلا.أنا اسمي للشهادة احمد بن عبد الله بن عبدالرحمن بن يوسف وتاريخ ميلادي 13/05/1414هـ ومهنتي طالب وأقيم في حي الرياض وصلة القرابة عمي ولا.مصلحة لي في الإنهاء هكذا قرر وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب منفردا قائلا.أشهد أن المنهي صالح لإقامته ناظراً على الوصية محل الإنهاء وأنه من أرشد المستحقين للوصية وأنه من أهل العدالة والأمانة هكذا أجاب كما أحضر للشهادة يوسف بن عبدالرحمن بن عبدالله بن يوسف سعودي الجنسية بموجب سجل مدني 1058680974 و مراعاة للمادة (71) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات فقد جرى من الدائرة طلب الإفصاح من الشاهد قبل سماع الشهادة عن اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان إقامته وبيان وجه اتصاله بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهما، والإفصاح عن أي علاقة له بهم، أو أي مصلحة له في الدعوى أجاب قائلا أجاب قائلا أنا اسمي يوسف بن عبدالرحمن بن عبدالله بن يوسف وتاريخ ميلادي 01/10/1391هـ ومهنتي متقاعد وأقيم في حي الرياض وصلة القرابة اخ ولا مصلحة لي في الإنهاء وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب منفردا قائلا أشهد لله أن المنهي صالح لإقامته ناظراً على الوصية محل الإنهاء وأنه من أرشد المستحقين للوصية وأنه من أهل العدالة والأمانة هكذا أجاب وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب قائلا ولتهيؤ القضية للفصل فقد جرى قفل باب المرافعة

## نص الحكم

فقد حكمت الدائرة بإثبات إقامة المنهي/ .محمد عبدالرحمن عبدالله بن يوسف سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم 1006046831 ناظراً على وصية / عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يوسف (سعودي) الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٣٨٩٥٨٢٣٥) المثبتة بموجب الصك الصادر من الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض برقم : ٤٧٣١٩٤٨٢٦٦ وتاريخ : 24 / 08 / 1447هـ والصك الصادر من الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض برقم : ٤٨٣٠٢١٢٩٦٧وتاريخ : 27 / 02 / 1448هـ والموصوف أعلاه يرعى شؤونها ، ويدافع عن حقوقها

، ويحافظ عليه ، ويجريها في مجاريه الشرعية، وأمرته الدائرة بأن يتخذ ما يقيد به الوارد والمنصرف وأفهمته الدائرة بمضمون المادة (223) والمادة (224) من نظام المرافعات الشرعية ومما تضمنته بأن لا يتصرف في شيء من عقارات الوصية ببيع، أو شراء ، أو رهن إلا. بإذن المحكمة المختصة، ففهم ذلك وجعلت له حق التوكيل فيما أسند إليه، وله الصلاحيات المنصوص عليها بلائحة تنظيم أعمال النظارة كما أن عليه الالتزام بما ورد في لائحة تنظيم أعمال النظارة وأن عليه التقيد بالأنظمة والتعليمات ومراجعة الجهات المختصة فيما يوجب المراجعة من أعمال النظارة فأبدى فهمه لذلك، وبه اقفلت

أطراف القضية

| الإسم | الصفة | محامى | التوقيع |
|---|---|---|---|
| عبدالملك عبدالله عبدالعزيز العيسى | | | |

توقيع أعضاء الدائرة

| الإسم | الصفة | التوقيع |
|---|---|---|
| محمد عبدالله محمد الراشد | العضو الثاني | |

عبدالملك عبدالله عبدالعزيز العيسى

# وثيقة وكالة

## الأطراف :

| # | الطرف | الاسم | الجنسية | نوع الهوية | رقم الهوية | الصفة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | موكل | محمد عبدالرحمن عبدالله بن يوسف | سعودي | سجل مدني | ١٠٠٦٠٤٦٨٣١ | أصالة عن نفسه |
| ٢ | وكيل | ماجد بن فيحان بن محماس العتيبي | سعودي | سجل مدني | ١١٠٢٠٣٦٥٩٥ | أصالة عن نفسه |

## النطاق :

- الاستلام و التسليم
- مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وانهاء جميع الاجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك
- يحق للوكيل توكيل الغير

## البنود :

العقارات

دمج الصكوك لتحديث الصكوك و إدخالها في النظام الشامل - وذلك للعقارات الواقعة - في في الرياض حي العريجا الغربي -تصديق صور الصكوك العقارية -تعاملات الوساطة العقارية - ضم المساحة الزائدة المجاورة للأرض العقار المملوك بالصك رقم ٣٦٠٠٠١١١٤٢٦٢ مراجعة الأمانة والبلدية استلام الصك - تعديل الحدود والأطوال -المساحة الإجمالية للصك رقم ٣٦٠٠٠١١١٤٢٦٢